P U T U S A N
Nomor 798/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	DEDI SURYA DARMA Alias DEDEK
2. Tempat lahir	:	Medan
3. Umur/Tanggal lahir	:	41 Tahun / 27 Januari 1983
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jalan Satu No. B12 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur / Jalan KL. Yos Sudarso Gg. Mantri Lorong 6 Kecamatan Medan Barat
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Mekanik

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 798/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 798/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Surya Darma Alias Dedek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Surya Darma Alias Dedek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena mengaku Terdakwa bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa **Dedi Surya Darma Alias Dedek** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak–tidaknya pada suatu waktu dalam Maret tahun 2024, bertempat di Jalan KL Yos Sudarso Lorong 14 Kecamatan Medan Barat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram*** **"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa pergi membeli 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bandar yang terdakwa tidak menganalinya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi.

Bahwa selanjutnya setelah membeli sabu tersebut terdakwa memegang sabu tersebut namun pada saat perjalanan pulang tepatnya pada pukul 16.45 wib di Jalan KL Yos Sudarso Gang Mantri Lorong 6 Kecamatan Medan Barat tiba-tiba ada saksi Pietra Karo Karo, saksi Boris Bona Parte, dan saksi Dwi Sakti D. Adjie (kesemuanya adalah anggota kepolisian Polsek Medan Baru) langsung menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dari bawah kaki terdakwa yang jaraknya dekat dengan terdakwa dimana sabu tersebut sengaja terdakwa jatuhkan untuk menghilangkan barang bukti.

Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari bandar yang terdakwa tidak mengenali nya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: /NNF/2024 tanggal April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram pada kesimpulannya adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Dedi Surya Darma Alias Dedek** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak–tidaknya pada suatu waktu dalam Maret tahun 2024, bertempat di Jalan KL Yos Sudarso Lorong 14 Kecamatan Medan Barat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa pergi membeli 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari Bandar yang terdakwa tidak menganalinya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi.

Bahwa selanjutnya setelah membeli sabu tersebut terdakwa memegang sabu tersebut namun pada saat perjalanan pulang tepatnya pada pukul 16.45 wib di Jalan KL Yos Sudarso Gang Mantri Lorong 6 Kecamatan Medan Barat tiba-tiba ada saksi Pietra Karo Karo, saksi Boris Bona Parte, dan saksi Dwi Sakti D. Adjie (kesemuanya adalah anggota kepolisian Polsek Medan Baru) langsung menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dari bawah kaki terdakwa yang jaraknya dekat dengan terdakwa dimana sabu tersebut sengaja terdakwa jatuhkan untuk menghilangkan barang bukti.

Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari bandar yang terdakwa tidak mengenali nya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: /NNF/2024 tanggal April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram pada kesimpulannya adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PIETERA KARO-KARO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Surya Darma Alias Dedek karena masalah Narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Boris Bonaparte dan Dwisakti D Ajie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Jalan KL Yos Sudarso Gang Mantri Lorong 6, Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu ditemukan dari bawah kaki Terdakwa dengan jarak yang sangat dekat dan pada saat penangkapan Terdakwa sengaja ingin menghilangkan barang bukti dengan cara menjatuhkannya dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, namun perbuatan tersebut langsung kami ketahui;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan, sedang melintas di Jalan KL Yos Sudarso Gang Mantri Lorong 6, Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki sedang membawa Narkotika jenis shabu melintas di Jalan KL Yos Sudarso Gang Mantri Lorong 6, Kecamatan Medan Barat, atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tepatnya sekira pukul 16.45 WIB, Saksi dan rekan Saksi melihat orang yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diberikan tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengaku bernama Dedi Surya Darma Alias Dedek dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dari bawah kaki Terdakwa dengan jarak yang sangat dekat, dan pada saat penangkapan Terdakwa sengaja ingin menghilangkan barang bukti dengan cara menjatuhkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri, namun perbuatan tersebut langsung kami ketahui, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengambil dan memperlihatkan kembali kepada Terdakwa barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya, Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak kenal namanya di Jalan KL. Yos Sudarso Lorong 14,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Medan Barat seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dikomsumsi atau digunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang tidak kenal namanya di Jalan KL. Yos Sudarso Lorong 14, Kecamatan Medan Barat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. DWI SAKTI D. AJIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Surya Darma Alias Dedek karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Boris Bonaparte dan Pietera Karo-Karo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Jalan KL Yos Sudarso Gang Mantri Lorong 6, Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu ditemukan dari bawah kaki Terdakwa dengan jarak yang sangat dekat dan pada saat penangkapan Terdakwa sengaja ingin menghilangkan barang bukti dengan cara menjatuhkannya dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, namun perbuatan tersebut langsung kami ketahui;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan, sedang melintas di Jalan KL Yos Sudarso Gang Mantri Lorong 6, Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki sedang membawa Narkotika jenis shabu melintas di Jalan KL Yos Sudarso Gang Mantri Lorong 6, Kecamatan Medan Barat, atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tepatnya sekira pukul 16.45 WIB, Saksi dan rekan Saksi melihat orang yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diberikan tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengaku bernama Dedi Surya Darma Alias Dedek dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kecil Narkotika jenis shabu dari bawah kaki Terdakwa dengan jarak yang sangat dekat, dan pada saat penangkapan Terdakwa sengaja ingin menghilangkan barang bukti dengan cara menjatuhkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri, namun perbuatan tersebut langsung kami ketahui, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengambil dan memperlihatkan kembali kepada Terdakwa barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya, Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak kenal namanya di Jalan KL. Yos Sudarso Lorong 14, Kecamatan Medan Barat seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dikomsumsi atau digunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang tidak kenal namanya di Jalan KL. Yos Sudarso Lorong 14, Kecamatan Medan Barat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa serta dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Jalan KL Yos Sudarso Gang Mantri Lorong 6, Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu (methamphetamine);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu (methamphetamine) ditemukan dari bawah kaki Terdakwa dan saat penangkapan Terdakwa sengaja ingin menghilangkan barang bukti tersebut dengan cara menjatuhkannya dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri, namun perbuatan Terdakwa tersebut langsung diketahui pihak kepolisian;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi membeli 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dari Bandar 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya di Jalan KL. Yos Sudarso Lorong 14 Kecamatan Medan barat seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa pergunakan atau konsumsi sendiri, setelah membeli Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung memegang Narkotika jenis shabu tersebut, namun pada saat Terdakwa di perjalanan pulang, sekira pukui 16.45 WIB tepatnya di Jalan KL Yos Sudarso Gang Mantri Lorong 6, Kecamatan Medan Barat, ada 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku polisi dari Polsek Medan Baru langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dari bawah kaki Terdakwa dengan jarak yang sangat dekat dan saat penangkapan Terdakwa sengaja menghilangkan barang bukti tersebut dengan cara menjatuhkannya dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri, namun perbuatan Terdakwa langsung diketahui pihak Kepolisian, kemudian pihak kepolisian mengambil dan memperlihatkan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Polisi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya di Jalan KL. Yos Sudarso Lorong 14, Kecamatan Medan Barat seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pergunakan atau komsumsi sendiri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Medan Baru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya di Jalan KL. Yos Sudarso Lorong 14, Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali membeli Narkotika jenis shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal namanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu selama 5 (lima) tahun dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sehari sebelum penangkapan yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan KL Yos Sudarso Lorong 14 Kecamatan Medan Barat Terdakwa pergi membeli 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dari Bandar yang Terdakwa tidak menganalinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memegang shabu tersebut namun pada saat perjalanan pulang tepatnya pada pukul 16.45 WIB di Jalan KL Yos Sudarso Gang Mantri Lorong 6 Kecamatan Medan Barat tiba-tiba ada Saksi Pietra Karo Karo, Saksi Boris Bona Parte, dan Saksi Dwi Sakti D. Adjie (anggota Kepolisian Polsek Medan Baru) langsung menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dari bawah kaki Terdakwa yang jaraknya dekat dengan Terdakwa dimana shabu tersebut sengaja Terdakwa jatuhkan untuk menghilangkan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari bandar yang Terdakwa tidak mengenalinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: /NNF/2024 tanggal April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”Setiap orang” yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang *(error in persona)* sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Tanpa hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Jalan KL Yos Sudarso Lorong 14 Kecamatan Medan Barat Terdakwa pergi membeli 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dari Bandar yang Terdakwa tidak menganalinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memegang shabu tersebut namun pada saat perjalanan pulang tepatnya pada pukul 16.45 WIB di Jalan KL Yos Sudarso Gang Mantri Lorong 6 Kecamatan Medan Barat tiba-tiba ada Saksi Pietra Karo Karo, Saksi Boris Bona Parte, dan Saksi Dwi Sakti D. Adjie (anggota Kepolisian Polsek Medan Baru) langsung menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dari bawah kaki Terdakwa yang jaraknya dekat dengan Terdakwa dimana shabu tersebut sengaja Terdakwa jatuhkan untuk menghilangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari bandar yang Terdakwa tidak mengenalinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: /NNF/2024 tanggal April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SURYA DARMA Alias DEDEK tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
   - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., dan Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Erianto Siagian, S.H., M.H.	Zufida Hanum, S.H., M.H.
Donald Panggabean, S.H.	

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)